

1506933-69.2019.8.26.0576

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: CRISTIANO MIKHAIL

Comarca: São José do Rio Preto

Foro: Foro de São José do Rio Preto

Vara: 5ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 01/09/2022

... em flagrante do acusado pelo crime de tráfico de drogas, foi realizada uma busca em sua residência, quando então desconfiaram da origem de um televisor marca LG. Disseram que, ao serem indagados, tanto o réu quanto sua esposa não conseguiram comprovar a origem do objeto. Além disso, informou que, ao realizarem algumas pesquisas no televisor, localizaram uma conta na Netflix em nome ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José do Rio Preto

Foro de São José do Rio Preto

5ª Vara Criminal

Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 3036, São José do Rio Preto-SP - cep 15010-902

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1506933-69.2019.8.26.0576 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1506933-69.2019.8.26.0576

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência, Portaria, Boletim de Ocorrência - 2281465/2019 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 4666528 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2873/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2281465 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2873/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2281465 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2873/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2281465 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2873/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2281465 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO, 2873/19/429 - 03º D.P. S.JOSE RIO PRETO

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Diego Renato Santana Souza

Juiz de Direito: Dr. CRISTIANO MIKHAIL

VISTOS.

DIEGO RENATO SANTANA SOUZA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 180, caput, do Código Penal, porque, em data e horário incertos, entre os dias 22 de março de 2019 e 14 de junho de 2019, em local incerto e também na Rua Luiz Fernando Rodrigues, Bairro Solidariedade, nesta cidade e comarca de São José do Rio Preto/SP, adquiriu, ocultou e recebeu de pessoa não identificada, em proveito próprio, um aparelho televisor da marca LG, de 49 polegadas, pertencente à vítima C. H. C., sabendo que se tratava de produto de crime.

A denúncia foi recebida no dia 19 de agosto de 2020 (fls. 112/113).

O réu foi regularmente citado (fls. 143) e apresentou resposta à acusação (fls.

147).

Folha de antecedentes (fls. 122/134) e certidão de eventos (fls. 135/140) foram juntadas nos autos.

No curso da instrução, foram ouvidas as testemunhas comuns Paulo Alberto Simionato e Marcelo Fernandes. Após, o réu foi interrogado.

Em debates orais, a n. representante do Ministério Público requereu a condenação do acusado nos termos da denúncia (fls. 193/197). A r. Defesa, a seu turno, pugnou pela absolvição do acusado por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, pela desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa (fls. 193/197).

É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

A ação penal deve ser julgada procedente.

Com efeito, a materialidade e a autoria foram comprovadas nos autos pelas seguintes evidências: boletim de ocorrência (fls. 04/05 e 09/10), relatório de investigação (fls. 08), auto de exibição e apreensão (fls. 11/12), termo de declarações (fls. 13/14), cupom fiscal (fls. 16), auto de avaliação indireta (fls. 39), bem como pela prova oral colhida em Juízo.

Senão, vejamos.

Interrogado somente em Juízo, o réu Diego Renato Santana Souza negou a prática do delito, alegando que sua esposa viu um anúncio de venda do referido televisor na internet e ele acabou efetuando a compra pelo valor de R\$ 900,00. Afirmou, ainda, que recebeu um documento para comprovar a origem ilícita.

Por sua vez, a vítima C. H. C., ouvida apenas na fase inquisitiva (fls. 13/14), informou que, no dia 22 de março de 2019, sua residência foi furtada e que, na ocasião, subtraíram seu aparelho de televisão da marca LG, modelo Smart Full, de 49 polegadas.

Já os investigadores de polícia Paulo Alberto Simionato e Marcelo Fernandes relataram que, após a prisão em flagrante do acusado pelo crime de tráfico de drogas, foi realizada uma busca em sua residência, quando então desconfiaram da origem de um televisor marca LG. Disseram que, ao serem indagados, tanto o réu quanto sua esposa não conseguiram comprovar a origem do objeto. Além disso, informou que, ao realizarem algumas pesquisas no televisor, localizaram uma conta na Netflix em nome de outra pessoa, por meio da qual conseguiram chegar até a vítima, verdadeira proprietária do bem.

Pois bem. Como se vê, não há dúvidas de que o réu foi surpreendido na posse do televisor da marca LG, de 49 polegadas, pertencente à vítima C. H. C., que havia sido subtraído de sua residência no dia 22 de março de 2019.

É certo que o acusado alegou que não tinha ciência da origem ilícita do bem em questão. Todavia, tal versão não convence, uma vez que o mesmo não apresentou qualquer documentação referente ao negócio, não trouxe qualquer prova da suposta negociação ou mesmo qualquer comprovante de pagamento e tampouco indicou o nome, o telefone ou endereço do vendedor.

Como se sabe, no crime de receptação, a apreensão do bem em poder do acusado já se mostra suficiente para incriminá-lo, pois a posse de produto do crime faz inverter o ônus da prova, devendo o réu atestar a legalidade e licitude de sua posse, o que, no caso dos autos, não ocorreu. Nesse sentido: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECEPÇÃO. ABSOLVIÇÃO. CONDENAÇÃO BASEADA NA PROVA DOS AUTOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. ORIGEM LÍCITA DOS BENS. ÔNUS DA PROVA DA DEFESA. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE INEXISTENTE. PRECEDENTES DO STJ. REGIME MAIS GRAVOSO. ILEGALIDADE. 1. Tendo o Tribunal de Justiça concluído, com base no conjunto fático-probatório dos autos, que "a prova dos autos é suficiente quanto à configuração do crime de receptação", ressaltando que "o objeto foi encontrado na posse do Apelante, situação esta que inverte o ônus da prova de sua inocência, sendo certo que ele não comprovou, em momento algum, a origem lícita do mesmo", a alteração do entendimento da Corte de origem, como pretendido, com vistas à absolvição do

recorrente, demandaria necessariamente o reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido que, "no crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do paciente, caberia à defesa apresentar

prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156 do Código de Processo Penal, sem que se possa falar em inversão do ônus da prova" (AgRg no HC 331.384/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 30/08/2017). 3. Como observado pelo MPF, tratando-se de réu primário, cuja pena-base foi fixada no mínimo legal, não tendo sido apontado fundamento concreto para justificar o recrudesimento do regime, faz jus ao regime mais brando, nos termos das Súmulas 440/STJ e 718 e 719/STF, a justificar a concessão de habeas corpus de ofício, nos termos do art. 654, §2º, do CPP. 4. Agravo improvido. Concessão de HC de ofício para estabelecer o regime aberto. (AgRg no AREsp 1874263/TO, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), SEXTA TURMA, julgado em 19/10/2021, DJe 22/10/2021).

Logo, não há que se falar em absolvição por ausência de dolo ou em desclassificação da conduta para o crime de receptação culposa, sendo, pois, de rigor a condenação do acusado pelo crime previsto no artigo 180, caput, do Código Penal, nos exatos termos da denúncia.

Passo a dosimetria da pena.

Na primeira fase, nos termos da Súmula 444 do STJ, verifico que o réu possui duas condenações transitadas em julgado e sem efeito de reincidência, conforme certidão de fls. 138/139 (processo nºs 0031330-19.2012.8.26.0576 e 0038942-76.2010.8.26.0576), razão pela qual fixo a pena-base 1/3 acima do mínimo legal, em 01 ano e 04 meses de reclusão e 13 dias-multa.

Na segunda fase, diante da dupla reincidência do acusado, conforme certidão de fls. 135/137 (processo nºs 0000157-23.2015.8.26.0559 e 0014288-83.2014.8.26.0576), elevo a pena até então fixada em mais 1/3, resultando em 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa.

Já na terceira fase, inexistem causas de aumento ou de diminuição de pena aplicáveis.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva e CONDENO o réu DIEGO RENATO SANTANA SOUZA à pena de 01 ano, 09 meses e 10 dias de reclusão e 17 dias-multa como incuso no artigo 180, caput, do Código Penal.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente.

Por ser duplamente reincidente e ostentar maus antecedentes, o acusado deverá iniciar o cumprimento da pena de reclusão aplicada no regime fechado, na forma do artigo 33, §3º, do Código Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por penas restritivas de direitos em razão do disposto no artigo 44, incisos II e III, do Código Penal.

Impossível também, em face do artigo 77, incisos I e II, do Código Penal, a aplicação do "sursis".

Todavia, como o réu está respondendo a este processo solto, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, se por outro processo não estiver preso.

Condeno o réu, ainda, a pagar as custas do processo, no valor equivalente a 100 (cem) UFESPs (artigo 4º, §9º, da Lei Estadual nº 11.608/2003), com a ressalva do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil, diante da concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, observado o provimento CG nº 02/2013.

Publique-se e intimem-se.

São José do Rio Preto, 1º de setembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA